CODI DE CONDUCTA

esquerra republicana

Codi de conducta d'Esquerra Republicana

Setembre 2016

ÍNDEX

1. Definició i objectius del Codi de conducta 9

2. Àmbit d'aplicació del Codi de conducta 10

3. Principis ètics generals del partit 12

4. Compromís ètic 13

4.1 Deure de denúncia 13
4.2 Canal ètic 13

5. Compliment normatiu 15

5.1 Transparència i bon govern 15
5.2 Lluita contra la corrupció 15
5.3 Gestió econòmica 18
5.4 Mitjans de comunicació 19
5.5 Confidencialitat i protecció de dades 19
5.6 Compromís de servei a la societat 21
5.7 Compromís amb el projecte d'Esquerra Republicana 23
5.8 Compromís amb el medi ambient 25

6. Compliment del Codi de conducta 26

6.1. Responsable de compliment 26
6.2. Principis rectors de l'activitat d'investigació i sancionadora 26
6.3. Infraccions 27
6.4 Instrucció de l'expedient sancionador 27
6.5 Sancions 27

7. Publicitat del Codi de conducta 28

8. Entrada en vigor del Codi de conducta 29

VOLEM SEGUIR SENT UN PARTIT DE GENT EXEMPLAR

A Esquerra Republicana tenim una nova eina per promoure un comportament ètic en la política: el Codi de Conducta. És un instrument que ens permet respondre preguntes com aquestes: Vull impulsar una acció però no sé si contravé l'ètica del partit. Què he de fer?; fins a quin punt es pot considerar que els meus interessos personals o del meu entorn familiar o d'amistats interfereixen en la meva activitat pública? Un amic que no treballa ni milita a Esquerra Republicana em demana les adreces de correu electrònic dels responsables del partit per enviar-los una promoció comercial d'interès. Puc enviar-li una llista?

L'impuls d'aquest codi és gairebé una batalla personal de tots els membres de la direcció del partit, i necessitem la implicació de tota la gent d'Esquerra Republicana per consolidar-nos com una organització referent en la gestió pública eficient i transparent. El país farà un gran salt endavant quan l'ètica en la gestió dels recursos públics s'instal·li sòlidament en la societat, i com a formació política hi podem contribuir decisivament. Hem estat, som i volem seguir sent un partit format per gent exemplar.

Cal que tots ens impliquem en la lluita per fer la nostra organització encara millor. T'animo a llegir el codi de conducta i a treballar per a ser encara més exemplar!



Marta Rovira
Secretària general d'Esquerra Republicana

CODI DE CONDUCTA

esquerra
republicana

1. DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL CODI DE CONDUCTA

Aquest Codi de Conducta (en endavant, «el Codi») desenvolupa els principis ètics d'Esquerra Republicana de Catalunya (en endavant, «Esquerra Republicana») tal com preveu la disposició final segona del Codi Ètic d'Esquerra Republicana, concretant les normes de conducta del partit, les persones que s'hi vinculen i les conseqüències del seu incompliment. Així doncs, aquest Codi passa a convertir-se en l'instrument que defineix i concreta la cultura ètica del nostre partit com a norma d'autoregulació interna vinculant.

Els objectius del Codi són els següents:

- Desenvolupar els principis i valors recollits en el Codi Ètic i promoure el seu exercici per part de les persones vinculades i de tot el partit.
- Fomentar una gestió pública eficient i transparent que generi confiança i certesa a la societat envers el partit, d'acord amb la legislació relativa a la transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Establir la deguda diligència per a la prevenció i detecció de conductes irregulars i delictives a través de mecanismes d'informació, formació i control necessaris, tant respecte de conductes pròpies del partit com de les persones que l'integren.
- Descobrir i sancionar les conductes irregulars i delictives comeses dins el partit.
- Protegir el partit i els seus membres a través de l'establiment d'un sistema que eviti qualsevol irregularitat.
- Protegir la imatge i reputació del partit i establir les vies adequades per arribar a la solució dels conflictes o dilemes ètics que es puguin plantejar.

> **Qualsevol persona que cregui en el projecte d'Esquerra Republicana ha de tenir coneixement de la cultura ètica del partit**

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA

Aquest Codi és aplicable a les persones següents, sigui quin sigui l'àmbit territorial en el qual participin o la federació del partit a la qual pertanyin, fins i tot en cas d'actuar a l'estranger:

Representants i càrrecs interns d'Esquerra Republicana

Els càrrecs i representants del partit (Presidència, Secretaria General, secretaries nacionals, membres dels òrgans executius i de govern, portaveus i presidents regionals i qualsevol altre militant del partit que ostenti facultats executives, representatives, de comandament, vigilància o control) sempre que actuïn en l'exercici d'activitats pròpies del partit.

Els representants del partit han de ser model de conducta, promoure la cultura de l'ètica i difondre la tolerància zero respecte de qualsevol irregularitat.

En conseqüència, han de:

- Propiciar els instruments perquè el partit actuï conforme a allò establert en el Codi.
- Liderar la cultura ètica interna fomentant en les persones subordinades comportaments coherents amb aquest Codi.
- Garantir la lliure canalització d'inquietuds i la formulació de denúncies relacionades amb el compliment del Codi.

Persones vinculades a Esquerra Republicana

Afiliats al partit. Els militants i simpatitzants resten sotmesos a les previsions i obligacions d'aquest Codi en la mesura que estiguin desenvolupant activitats pròpies del partit, independentment de l'òrgan, federació o grup en el qual s'integrin.

Membres de la Fundació Josep Irla i entitats d'Esquerra Republicana. Com a persones membres formen part d'Esquerra Republicana o de fundacions vinculades.

Treballadors. Qualsevol persona que desenvolupi una activitat professional per al partit, ja sigui mitjançant una relació laboral o mercantil.

Totes les persones descrites anteriorment han de:

- Conèixer la normativa interna d'ètica.
- Comprometre's a actuar d'acord amb els principis del Codi Ètic i les regles establertes per aquest Codi.

Amics del partit. Estaran subjectes a les obligacions ètiques i de comportament en l'estricte àmbit de la seva participació en les activitats del partit.

Càrrecs públics

Les persones vinculades a Esquerra Republicana que per elecció o designació tenen una responsabilitat en l'Administració pública se sotmetran a aquest Codi mentre duri el seu càrrec, sempre que actuïn en nom del partit i en l'exercici de les activitats que els són pròpies.

Els càrrecs públics escollits o designats per Esquerra Republicana han de:

- Signar el compromís ètic que estigui vigent en el moment d'acceptació del càrrec i comprometre's a actuar d'acord amb la cultura i normativa ètica del partit.
- Denunciar qualsevol incompliment del Codi o de qualsevol altra normativa interna i posar-ho en coneixement del partit.
- Promoure l'adopció d'estàndards d'ètica en l'exercici de les seves funcions i dins de les organitzacions on les desenvolupin.
- Parar esment al grau de compliment normatiu i ètic d'aquestes organitzacions.
- Col·laborar amb les persones responsables d'ètica i compliment normatiu de les organitzacions en les quals desenvolupin les seves funcions.

Entitats associades o vinculades

Les persones membres d'organitzacions i entitats associades amb Esquerra Republicana o vinculades per objectius compartits se sotmetran a aquest Codi només quan actuïn dins l'estructura organitzativa i funcional d'Esquerra Republicana o sota la direcció, vigilància o control d'Esquerra Republicana.

Tercers vinculats al partit

Respecte d'organitzacions independents i tercers amb els quals Esquerra Republicana pugui establir vincles, com les coalicions electorals, acords i aliances amb altres organitzacions polítiques, proveïdors i altres, Esquerra Republicana regularà les seves relacions garantint que la seva ètica no pugui quedar compromesa. En tot cas, aquestes organitzacions i terceres persones no se sotmeten a aquest Codi perquè no actuen sota l'autoritat, vigilància i control d'Esquerra Republicana.

Els òrgans de govern d'Esquerra Republicana, en col·laboració amb el Responsable de Compliment, decidiran, depenent del grau de vinculació o relació amb aquella persona o organització aliena, si poden imposar a aquesta organització o persona determinades condicions a la seva relació, tant si aquesta relació és de caire professional, política o de qualsevol altra índole.

A tal fi, Esquerra Republicana podrà requerir un compromís dels tercers amb qui es relacioni vers la legalitat i l'ètica, i exigirà, segons el grau de vinculació o les possibilitats de generar riscos legals en Esquerra Republicana, l'adopció d'una de les decisions següents:

- El coneixement pel tercer de la normativa ètica d'Esquerra Republicana.
- L'adhesió explícita i documentada del tercer a la normativa ètica del partit.
- El compromís que el tercer adopti un model propi d'ètica i prevenció de riscos penals.

3. PRINCIPIS ÈTICS GENERALS DEL PARTIT

L'activitat política d'Esquerra Republicana tal com s'enuncia en el seu Codi Ètic es basa en els valors següents:

> **Honestedat · servei a la societat · transparència · respecte · diàleg · integritat · coresponsabilitat**

A partir d'aquests principis generals, Esquerra Republicana emmarca en aquest Codi les conductes que defineixen les responsabilitats de les persones vinculades amb el partit, tant en les seves relacions, com respecte del partit i davant tercers.

L'ètica del partit es conté, a més d'aquest Codi, en el Codi Ètic, el compromís ètic dels càrrecs públics electes i de lliure designació, i la resta de normativa interna.

El partit ha elaborat i té a disposició dels seus membres protocols i documentació de polítiques internes que concreten algunes de les actuacions previstes en aquest Codi.

En cas de conflicte entre la normativa interna del partit i la legislació, prevaldrà sempre aquesta darrera.

4. COMPROMÍS ÈTIC

4.1 Deure de denúncia

És obligatori posar en coneixement del Responsable de Compliment qualsevol irregularitat de la qual es tingui coneixement, incloent-hi les sospites de conductes delictives. Si observem un comportament que ens preocupa o que pot ser una violació del Codi, cal informar immediatament als responsables del partit per tal que es pugui donar un tractament adequat i, si és el cas, solucionar el problema i sancionar la conducta irregular, per evitar, d'aquesta manera, un incompliment normatiu, una situació de risc o posar en entredit la integritat del partit.

Les comunicacions dirigides als responsables del partit sobre qüestions relatives a ètica i compliment normatiu seran tractades amb absoluta confidencialitat.

Resta completament prohibida qualsevol represàlia efectuada vers algú que, havent tingut coneixement o sospita raonable d'un incompliment normatiu o d'ètica, el denunciï als responsables del partit, fins i tot en el supòsit que els fets denunciats no constituïssin finalment cap irregularitat.

Esquerra Republicana garantirà l'existència d'un Canal Ètic gestionat pel Responsable de Compliment on adreçar les denúncies, queixes, suggeriments o preguntes sobre ètica i compliment normatiu que qualsevol persona pugui tenir, i publicarà les dades per contactar amb el Responsable de Compliment a través del telèfon, per carta o qualsevol altre mitjà adient.

> **És obligatori denunciar les irregularitats o sospites d'irregularitats de les quals es tingui coneixement**
>
> **La denúncia serà tractada amb confidencialitat**
>
> **Es prohibeix qualsevol represàlia vers el denunciant de bona fe**

4.2 Canal ètic

Qualsevol dubte d'interpretació del Codi de Conducta o qualsevol queixa, denúncia, suggeriment o pregunta relativa a l'ètica del partit i compliment normatiu pot ser adreçada a través del Canal Ètic d'Esquerra Republicana que està gestionat pel Responsable de Compliment d'Esquerra Republicana i, al mateix temps, a través de qualsevol altre òrgan del partit que tingui responsabilitat de direcció, executiva o de control de la legalitat i l'ètica internes.

> **El Canal Ètic està disponible a l'adreça electrònica etica@esquerra.cat**

El Canal Ètic és una forma de recepció i gestió d'informació sobre ètica eficaç i que garanteix una absoluta confidencialitat a qui el fa servir. És el canal idoni per denunciar irregularitats, vulneracions de la normativa interna o sospites d'activitat delictiva.

També es pot contactar amb el Responsable de Compliment d'Esquerra Republicana, les dades del qual figuren al final del Codi, fent ús de la comunicació telefònica i postal o bé sol·licitant a través de tots els mitjans mencionats una entrevista personal i confidencial amb ell.

Si observem un comportament que ens preocupa o que pot suposar una violació del Codi, cal informar immediatament el Responsable de Compliment, els responsables d'àrees o departaments, els òrgans de govern o el departament jurídic, per tal que es pugi donar un tractament adequat i, si és el cas, solucionar-ho, abans que pugui suposar un incompliment normatiu, una situació de risc o posar en entredit la integritat del partit.

Exemple
Vull fer quelcom però no sé si contravé l'ètica del partit. Què he de fer?

Pregunta't:
És ètic? És coherent això que vull fer amb el Codi de conducta?
Tinc la certesa que és legal? Tinc la certesa que no posaré en risc o en entredit el partit?»
Si alguna de les respostes és no, no ho facis.

Consulta-ho al Responsable de Compliment. Utilitza el Canal Ètic: etica@esquerra.cat

5. COMPLIMENT NORMATIU

5.1 Transparència i bon govern

Esquerra Republicana i totes aquelles persones sotmeses a aquest Codi promouran i donaran compliment a la normativa vigent sobre transparència i bon govern dins l'àmbit de les seves funcions i responsabilitats. Així mateix, difondran informació veraç, objectiva i actualitzada d'acord amb la mencionada legislació i, en qualsevol cas, sobre:

Organització institucional
- Organigrama.
- Càrrecs electes.
- Plantilla i relació de llocs de treball.
- Processos i polítiques de funcionament del partit.
- Sistemes de presa de decisions.
- Processos electorals.
- Agendes.
- Contractació de persones col·laboradores, treballadores i proveïdors.

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i informació patrimonial
- Pressupostos generals i de conteses electorals.
- Balanç i compte de resultats de cada exercici.
- Memòria de comptes anuals.
- Subvencions públiques rebudes.
- Donacions privades rebudes.
- Quota ordinària de la militància.
- Quantia de préstecs obtinguts amb indicació del tipus d'entitat que els ha concedit.
- Condonacions de deute en cas que es produïssin.
- Mecanismes de control intern.
- Informes de la Sindicatura de Comptes i del Tribunal de Cuentas.
- Convenis i altra informació patrimonial.

Programes i activitats
- Textos bàsics.
- Programes electorals.
- Memòries d'activitats.
- Informació estadística.

5.2 Lluita contra la corrupció

Eradicació de la corrupció

L'activitat dels partits polítics està relacionada amb la gestió d'interessos i béns públics, la participació en òrgans de representació ciutadana, l'activitat normativa, la relació amb grups d'interès i, en definitiva, amb escenaris on estan presents riscos de corrupció.

Esquerra Republicana està compromesa a eradicar la corrupció de l'activitat política i de l'Administració pública. Cap resultat electoral, avantatge polític o estratègia pot justificar pràctiques corruptes.

No es pot fer ús de cap influència, ni es pot oferir ni rebre cap recompensa, premi o avantatge per tractar d'afectar la conducta deguda d'autoritats i funcionaris i alterar les seves decisions i resolucions i desviar-les de la imparcial i objectiva aplicació de la llei o condicionant decisions discrecionals en benefici d'interessos particulars.

No es pot fer ús de cap influència, ni es pot oferir ni rebre cap recompensa, premi o avantatge per tractar de modificar decisions de particulars o empreses, desviant-les de la seva lliure determinació i independència sota criteris de mercat, comercials o de negoci, amb la finalitat d'obtenir un avantatge injustificat.

Les conductes de corrupció constitueixen sempre una infracció disciplinària molt greu amb independència de la seva transcendència penal i poden donar lloc a la suspensió automàtica de la condició de militant o simpatitzant.

Conflictes d'interessos i tràfic d'influències

Tota persona vinculada al projecte polític d'Esquerra Republicana, incloent-hi els càrrecs electes, ha d'esdevenir un exemple ciutadà de rectitud en la seva conducta, acomplint amb dedicació, esforç i bona fe les funcions que li han estat atribuïdes. S'evitarà qualsevol comportament que pugui generar un conflicte d'interessos.

S'entén per «conflicte d'interessos» aquelles circumstàncies en què els interessos personals, de manera directa o indirecta, són contraris a l'interès públic i al del mateix partit, comprometent l'exercici independent del servei a la societat.

Què s'entén per «interès personal» en relació amb la problemàtica dels conflictes d'interessos?

Els interessos personals que poden comprometre l'interès públic o el correcte desenvolupament de les tasques del partit són:

- Els interessos propis.
- Els interessos que afecten la família més propera (cònjuge o parella, pare/mare, germà/germana, avi/àvia, fills/filles, nét/neta, sogres), així com també els que afecten altres familiars respecte dels quals tenim una relació de dependència econòmica.
- Els interessos d'amics propers o de persones amb les quals es té una manifesta enemistat.
- Els interessos de persones amb les quals es té un plet o litigi.
- Els interessos de persones jurídiques vinculades amb totes les persones anteriorment mencionades.

Les conductes i comportaments relatius als conflictes d'interessos són els següents:

- En cas d'ostentar un càrrec públic que no impliqui exclusivitat i compatibilitzar-lo amb l'activitat privada, s'ha d'actuar amb la rectitud i la diligència degudes que evitin comprometre el correcte desenvolupament de l'activitat de servei públic.
- No s'ha d'invocar en cap cas la vinculació amb Esquerra Republicana per al propi benefici.
- No s'ha d'utilitzar els subordinats per tal de prendre decisions que impliquin un conflicte d'interessos.
- No s'ha d'utilitzar en interès personal la informació privilegiada de la qual es disposi com a conseqüència de l'activitat política ja sigui en el si del partit o en les institucions on aquesta es desenvolupa.

Exemple
Què cal preguntar-se en relació amb els conflictes d'interessos?

«Poden els meus interessos personals o del meu entorn familiar o d'amistats interferir en la meva activitat política? Davant una determinada decisió política o de gestió pública, pot semblar que prevalen els meus interessos personals per sobre del bé comú?»

Si la resposta a alguna d'aquestes preguntes és sí, evita dur a terme l'activitat que generi els dubtes i comunica-ho als òrgans de govern del partit o al Responsable de Compliment, que t'assessoraran sobre com has d'actuar en aquell moment i en el futur.

Pots utilitzar de manera confidencial el Canal Ètic: etica@esquerra.cat

Regals, menjars i entreteniment

Per tal de garantir la professionalitat i la imparcialitat en la nostra actuació, tenim el deure de rebutjar qualsevol regal, favor, recompensa o servei que se'ns ofereixi en condicions avantatjoses i que vagi més enllà dels usos habituals, socials i de cortesia.

Únicament es podran oferir o acceptar menjars raonables i presents simbòlics que siguin apropiats en virtut de les circumstàncies, i no s'acceptaran o oferiran presents, menjars o entreteniments si aquesta conducta pot crear la impressió que constitueix una influència inadequada.

> **El Responsable de Compliment d'Esquerra Republicana pot assessorar-te respecte de la conveniència de rebre o oferir un regal, o sobre invitacions rebudes o proposades que plantegin dubtes d'ètica o compliment normatiu**

A títol exclusivament exemplificatiu i sotmès en tot cas a l'aplicació dels principis de prudència i de prohibició de qualsevol influència irregular, poden establir-se alguns exemples sobre la tipologia de regals o serveis tolerats o prohibits:

Quins regals són acceptables?

- Objectes de baix valor amb caràcter promocional (com ara bolígrafs i imants) o atorgats amb motiu de dates o efemèrides especials (com en aniversaris, bodes o graduacions).
- Objectes de papereria de baix valor regalats per administracions o entitats financeres en el marc de campanyes institucionals de caràcter promocional.
- Qualsevol regal o benefici que pel seu valor simbòlic no influeixi de manera clara en la sana voluntat i independència del càrrec.
- Els bitllets, despeses de viatge i representació, rebuts de governs, organismes internacionals, institucions d'ensenyament, d'assistència social o entitats sense ànim de lucre, relatius a conferències, cursos, viatges d'estudi, visites o activitats acadèmiques o culturals, investigacions i auditories, sempre que no resultin incompatibles amb les funcions del càrrec, o prohibits per la normativa que sigui aplicable al càrrec, i es realitzin amb total transparència i posterior rendició de comptes a l'òrgan intern o públic del qual depengui el càrrec.

Quins regals són inacceptables?

- Regals en diners en efectiu o equivalents com ara xecs, targetes de regal, certificats i qualsevol títol amb valor econòmic.
- Articles de luxe o d'alt valor.

– Entrades d'alt preu per assistir a esdeveniments exclusius o sobrevinguts (per exemple: inauguracions de museu, esdeveniments esportius o produccions artístiques exclusives), sempre que l'assistència no sigui inherent al càrrec.

Exemple
«M'han ofert un regal i la persona que ho ha fet està relacionada amb un tràmit administratiu que he de resoldre. El regal no influirà en la meva decisió que ja estava presa en favor d'aquesta persona i és conforme a la llei. Puc acceptar el regal?»

No. Resulta completament irregular acceptar un regal en aquestes condicions encara que sigui en consideració a una funció o resolució presa conforme a la llei.

En cas de dubte, es recomana realitzar les següents consideracions prèvies davant situacions relacionades amb regals o beneficis, atès que podria ajudar a decidir si has d'acceptar o oferir un regal:

– Quina és la vertadera intenció del regal?
– Et sembla apropiat?
– Et sentiries incòmode o avergonyit si es publiqués als mitjans de comunicació o si els teus companys en un lloc o nivell similar tinguessin coneixement del regal?

Si la intenció és irregular o il·lícita, si genera incomoditat o vergonya o resulta inapropiat, NO acceptis el regal o no l'ofereixis. Rebutja'l educadament explicant que obeeix a allò establert en el present Codi. Denuncia l'oferiment en cas que denoti una intenció delictiva o il·lícita (intent d'influència o suborn). Pots utilitzar el Canal Ètic de forma confidencial: etica@esquerra.cat

> **La transparència i la tolerància zero vers la corrupció són pilars fonamentals d'Esquerra Republicana**

5.3 Gestió econòmica

Finançament

Esquerra Republicana promourà una reflexió constant sobre el sistema de finançament del partit i una activitat permanent de monitoratge i control de les fonts de finançament que tingui en compte la legislació vigent i els seus canvis.

Les fonts de finançament del partit han de ser objecte de màxima transparència.

Resten prohibides qualssevol tipus de conductes de finançament que atemptin contra la legalitat vigent i contra els principis ètics d'Esquerra Republicana. Les estratègies electorals, la recerca de major suport ciutadà i representació política mai no poden servir d'excusa per a l'obtenció irregular de fons i ingressos pel partit.

Comptabilitat adequada

Cal procurar ser exactes en relació amb la informació comptable. Tota l'organització portarà un registre ordenat de les gestions econòmiques, per tant no serà una funció exclusiva de l'àrea financera. Qualsevol persona que entri en contacte amb recursos financers ha de ser al màxim de responsable possible en el seu ús i fer-ho d'acord amb les finalitats per a les quals el recurs ha estat assignat, actuant amb la màxima transparència. En aquest sentit:

- No s'ha de distorsionar la naturalesa real d'una operació o transacció ni falsejar documents.
- No s'ha d'avançar o retardar de manera fictícia el registre d'operacions econòmiques per a finalitats d'estratègia pressupostària.
- S'ha de documentar qualsevol operació amb transcendència econòmica i demanar factura, tiquet, albarà o document de suport. Les operacions s'han de registrar degudament i han de tenir el seu corresponent suport documental.
- No es pot participar de les activitats d'altres individus per evadir obligacions tributàries o de Seguretat Social.

Les responsabilitats de control de compliment legal en matèria de gestió dels recursos financers recauen en tots els òrgans de govern del partit i, a més del Responsable de Compliment, també recauen en la Comissió Censora de Comptes a qui es pot acudir presentant la corresponent queixa o sol·licitud d'informació en matèria de control pressupostari i comptable.

5.4 Mitjans de comunicació

Es respectarà la llibertat de premsa i la legítima autonomia dels mitjans de comunicació i es facilitarà la seva tasca de vetllar pel dret d'informació de la ciutadania, oferint disponibilitat, màxima transparència i veracitat.

En les compareixences públiques davant els mitjans de comunicació o en les manifestacions efectuades en xarxes socials o canals de comunicació públics, cal tenir cura de l'actitud, el llenguatge emprat, la presència i el tracte envers tant els professionals de la informació com les persones al·ludides de manera directa o indirecta. Amb la finalitat de preservar la dignitat i honorabilitat del partit i, si és el cas, de la institució a la qual se serveix:

- No es filtrarà informació de manera esbiaixada que perjudiqui el projecte polític d'Esquerra Republicana.
- No es realitzaran falses imputacions o insinuacions injurioses en nom del partit.
- Es diferenciaran les opinions personals del posicionament del partit. Tot membre del partit ha de fer-se personalment responsable de les informacions que públicament manifesti o difongui.
- S'assumirà el deure de rectificar tota aquella informació que s'hagi transmès i que no s'adeqüi a la realitat.

5.5 Confidencialitat i protecció de dades

Principis generals relatius a la protecció de dades

Tothom que es relacioni amb Esquerra Republicana té dret a la protecció de les seves dades personals i a la seva intimitat, i en pot controlar l'obtenció, el tractament, l'ús, la comunicació i l'emmagatzematge.

Les dades de caràcter personal es tractaran amb diligència i seran custodiades amb seguretat. Esquerra Republicana complirà amb les obligacions i principis que es deriven de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com allò establert en el document de seguretat aprovat pel partit i les polítiques corresponents; guardarà el degut secret de les dades personals; es dotarà de les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu que en cada moment siguin precises, i establirà el procediment per garantir l'exercici dels drets d'accés, rectificació, consulta i oposició.

Què s'entén per dades de caràcter personal?

S'entén per «dades de caràcter personal» tota aquella informació susceptible d'identificar una persona de manera directa o indirecta, com per exemple el seu nom, data de naixement, número de seguretat social, fotografia, adreça de correu electrònic, codi d'usuari informàtic, etc.

Cal tenir en compte les qüestions següents:

- Queda prohibit el tractament de les dades personals que revelin l'origen racial o ètnic, les conviccions religioses, la pertinença a sindicats, així com el tractament de les dades relatives a la salut o a la sexualitat, si no és que aquest tractament sigui lícit en funció d'una autorització o requeriment legal o judicial.
- Únicament es poden utilitzar, comunicar o emmagatzemar dades de caràcter personal per a finalitats específiques, legítimes i necessàries.
- S'ha de complir amb el deure d'informació amb caràcter previ a la recollida i tractament de les dades de caràcter personal.
- Les dades de caràcter personal només es conservaran mentre siguin necessàries als efectes de les finalitats per a les quals es tracten les dades en qüestió.
- No es podrà fer ús de la informació que contingui dades de caràcter personal més enllà d'allò estrictament necessari ni es podran emmagatzemar en sistemes d'informació que no siguin propietat del partit, llevat de casos i finalitats expressament autoritzats.
- En la recopilació de dades de caràcter personal de proveïdors, treballadors, contractistes o qualsevol persona o entitat amb la qual es mantingui una relació contractual o d'altra naturalesa, tot el personal del partit obtindrà els consentiments d'aquells quan resultin preceptius i es compromet a la utilització de les dades conforme a la finalitat autoritzada per l'atorgant del consentiment.
- El tractament de dades de caràcter personal per un tercer per compte d'Esquerra Republicana i per tal de prestar un servei a Esquerra Republicana requereix de la celebració d'un contracte privat amb els requisits legals corresponents.
- S'ha de formar qualsevol personada vinculada amb Esquerra Republicana sobre l'especial protecció del tipus de dades que gestiona el partit relatives a afiliació i ideologia, que no poden ser tractades per tercers sense el consentiment exprés i per escrit de l'afectat.
- S'atendrà la petició de qualsevol interessat relativa a l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició segons els requisits establerts legalment i procediments interns.
- S'ha de formar qualsevol personada vinculada amb Esquerra Republicana sobre les transferències internacionals de dades i les específiques regles legals que en siguin d'aplicació.

Exemple

«Un amic que no treballa ni milita a Esquerra Republicana em demana les adreces de correu electrònic dels responsables del partit per enviar-los una promoció comercial d'interès. Puc enviar-li una llista?»

Els correus electrònics són dades de caràcter personal. En conseqüència, hem de pensar en la protecció d'aquestes dades i l'existència de limitacions i prohibicions quant a la seva cessió, que podria donar lloc a una difusió no volguda i il·legal. És indispensable disposar del consentiment (no tàcit sinó exprés) de les persones titulars de les dades abans de comunicar-les a tercers.

Qualsevol dubte relatiu a l'ús de dades personals ha de comunicar-se al partit a través dels departaments responsables de seguretat de les dades, del departament jurídic, del Responsable de Compliment o fent ús del Canal Ètic: etica@esquerra.cat

Seguretat i tractament de la informació

L'ús dels equips i sistemes informàtics, així com de les xarxes de telecomunicació, requereix la salvaguarda d'aquests enfront d'usos indeguts. En conseqüència:

- S'ha de complir amb els protocols i les polítiques del partit en relació amb la protecció de la informació i amb els requisits de protecció de dades de caràcter personal.
- S'utilitzaran i protegiran les claus d'accés a ordinadors i xarxes.
- Es protegiran tots els dispositius electrònics enfront de l'ús indegut o no autoritzat, mantenint actualitzades i operatives totes les eines de protecció instal·lades.
- S'emmagatzemarà la informació sensible, privilegiada i altament confidencial en fitxers protegits en els servidors segurs proporcionats pel partit o a través de sistemes de xifrat.
- Els treballadors d'Esquerra Republicana han de fer un ús responsable dels sistemes d'informació, mitjans de comunicació i qualsevol altre mitjà que Esquerra Republicana posi a la seva disposició d'acord amb els criteris i polítiques que s'estipulin a l'efecte. Els mitjans es faciliten només per al seu ús professional i no personal, per tant no es pot generar expectativa d'intimitat en el cas de supervisió d'aquests mitjans per Esquerra Republicana d'acord amb la seva potestat de control.

Informació confidencial

Com a conseqüència de les relacions amb Esquerra Republicana, no s'utilitzarà la informació per obtenir un avantatge econòmic i/o personal, ni es facilitarà a tercers cap informació perquè puguin obtenir el mateix tipus d'avantatge. És responsabilitat de tots fer un bon ús de la informació.

Exemple

«He sentit que és possible tècnicament que interceptin o gravin les meves converses telefòniques o reunions. He de prendre precaucions quan això pugui afectar informació que no hagi de ser divulgada?»

El grau de confidencialitat de la informació o la necessitat de tractar dades personals o sensibles poden aconsellar adoptar mètodes de protecció del contingut de les comunicacions o bé controlar la forma d'efectuar les reunions. Això té a veure tant amb l'espai on es produeix la comunicació (privat o públic) com amb el canal de comunicació (telèfon, missatgeria instantània, correu electrònic, etc.).

En ocasions serà necessari obtenir un compromís de confidencialitat de la persona que rebrà la informació. El departament jurídic del partit, el departament informàtic o el Responsable de Compliment poden aconsellar sobre quines eines tècniques o protocols cal adoptar per protegir informació confidencial. Qualsevol consulta pot efectuar-se també a través del Canal Ètic: etica@esquerra.cat

5.6 Compromís de servei a la societat

Drets humans, respecte i tolerància

Tenint en compte que Esquerra Republicana afirma i fa seva la Declaració Universal dels Drets Humans aprovada en l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 1948 i les seves posteriors ampliacions, cal:

- Tractar amb respecte individus, organitzacions civils, entitats, institucions públiques i altres partits polítics. El que diem o manifestem, fins i tot de bona fe, pot afectar altres persones.
- Promoure el diàleg constructiu més enllà de la discrepància. Les relacions han de guiar-se per l'ús adequat del llenguatge i el respecte mutu, mantenint una actitud empàtica i assertiva vers els altres.
- En qualsevol relació personal o institucional s'ha de garantir un tracte correcte. S'evitarà fer al·lusions de caire ofensiu ni desqualificacions. No es permetran conductes que atemptin contra la llibertat d'expressió i d'opinió.
- La discrepància és un valor que s'ha de protegir, sobretot en el si de la discussió política.
- Es prohibeix qualsevol comportament que de manera directa o indirecta promogui o inciti actituds discriminatòries, d'abús o tracte inapropiat a causa del gènere, ètnia, raça, religió, ideologia, opinió, nacionalitat, color, orientació o identitat sexual, malaltia o discapacitat i qualsevol altra situació legal-

ment prevista, assumint el compromís de vetllar per les persones, sobretot vers menors, incapaços o situacions d'especial vulnerabilitat o risc.

Exemple
«Les conteses electorals permeten un cert grau d'enfrontament amb els rivals polítics. Puc criticar el candidat rival polític en la propaganda electoral que repartirem entre els electors?»

La disputa electoral no legitima el menyspreu ni els atemptats injustificats a la dignitat d'altres persones o grups. L'acció política ha de preservar el diàleg i el respecte, fins i tot vers els rivals polítics i d'acord amb el nostre context cultural. Alhora, la llibertat d'expressió i ideològica permet recórrer a la crítica política, així com a la dels representants polítics i càrrecs públics. La justa ponderació d'ambdós factors (respecte a les persones i grups i llibertat d'expressió) és en ocasions complexa.

En tot cas, s'ha de respectar la vida privada, les creences i els estils de vida personals, i no utilitzar aspectes de la vida privada com a argument de debat públic.

En cas de dubte sobre la legalitat o legitimitat d'un atac o crítica polítics, s'ha d'optar per la prudència.

El Departament Jurídic del partit o el Responsable de Compliment poden aconsellar sobre l'abast de les obligacions del present Codi. Qualsevol consulta pot adreçar-se també a través del Canal Ètic: etica@esquerra.cat

Relació amb les institucions

Les relacions amb les diverses administracions i institucions públiques han de realitzar-se amb el màxim respecte institucional i la col·laboració adequada.

No s'acceptaran conductes que puguin posar en entredit la independència i separació de poders.

Es considerarà inadmissible qualsevol conducta que pugui suposar un ús partidista de les institucions públiques i, particularment, de l'Administració de justícia.

Les persones vinculades a Esquerra Republicana tenen el deure de denunciar i col·laborar amb la justícia davant il·legalitats que puguin conèixer en l'exercici de la seva activitat política.

Gestió eficient de recursos

S'ha d'actuar de forma que servim d'exemple a la societat i hem de gestionar els recursos propis i especialment els públics, de manera sòbria i senzilla, fent-ne un ús indispensable.

Els càrrecs orgànics i públics d'Esquerra Republicana han d'assumir el compromís d'exercir amb correcció, transparència, dedicació i eficàcia les seves responsabilitats.

Cal fer una gestió eficient dels recursos propis i públics. En aquest sentit:

- No s'han d'utilitzar els béns públics per a benefici personal.
- Resta prohibit apropiar-se o malversar els béns públics, ja sigui a través de la seva sostracció, ús indegut o destrucció, així com sol·licitar el cobrament de dietes indegudes, el rescabalament de despeses fictícies, o perjudicar de qualsevol forma l'erari públic de manera indeguda, improcedent o contrària a la llei.

En el cas de càrrecs públics, tingueu sentit comú. Verifiqueu sempre l'ètica de l'organització o administració on desenvolupeu la vostra funció i aporteu-hi el vostre compromís ètic heretat de la submissió a aquest Codi.

Tingueu sempre present quin és l'impacte reputacional de la vostra actuació per tal que no es pugui veure afectada la vostra honorabilitat personal, la del partit o la de l'administració o organització on desenvolupeu les vostres funcions.

Exemple
«Puc utilitzar puntualment el cotxe oficial per fer un encàrrec personal?»

La simple utilització puntual i injustificada d'un recurs públic com pot ser un cotxe oficial per a actes personals pot donar lloc a un dany reputacional immens fruit d'una conducta totalment reprovable i innecessària.

Segueix criteris de prudència i consulta el Responsable de Compliment si tens qualsevol dubte. Utilitza el Canal Ètic: etica@esquerra.cat

5.7 Compromís amb el projecte d'Esquerra Republicana

Respecte als principis d'actuació política

Cal actuar conforme als valors democràtics:

- Es fomentarà el diàleg, la reflexió i la capacitat crítica.
- S'actuarà amb lleialtat al partit, en el debat polític ha de prevaler el rigor i la raó.
- Una vegada adoptada una decisió democràticament, esdevindrà la posició que els òrgans de direcció d'Esquerra Republicana han d'aplicar i que vincularà el conjunt de la militància.
- Les discrepàncies es gestionaran des del debat utilitzant els canals interns i no es podran adoptar actituds de menysteniment vers posicions minoritàries.

Qualsevol persona d'Esquerra Republicana que sigui representant públic per elecció democràtica evitarà participar en actes que repercuteixin desfavorablement sobre el mandant representatiu que exerceixen.

No es tolerarà el transfuguisme polític, entès com l'actuació d'un càrrec públic contrària al partit pel qual va ser escollit afavorint altres forces polítiques, tant si el càrrec abandona la disciplina política d'Esquerra Republicana com si ho pretén fer d'un altre partit en favor d'Esquerra Republicana.

Respecte en les relacions amb les persones treballadores, col·laboradores i persones vinculades

Esquerra Republicana reconeix que un dels actius més importants és la seva gent. Creiem que és bo proporcionar un entorn de treball positiu on les comunicacions siguin tant obertes com respectuoses.

Esquerra Republicana mantindrà la més rigorosa política de selecció de les persones que hi treballen, ja sigui personal propi o persones col·laboradores, tenint com a criteri de qualitat els mèrits acadèmics, l'experiència i la trajectòria professional, així com l'actitud i la competència personals.

S'evitarà la contractació de persones que tinguin antecedents de conducta il·lícita o que per la seva coneguda conducta pública no siguin mereixedores de la confiança del partit quant al respecte als seus principis ètics. La falta d'ètica impedirà els processos de promoció interns, en canvi el compromís ètic de les persones col·laboradores o membres d'Esquerra Republicana ha de ser valorat per fomentar la promoció en les seves responsabilitats, càrrecs o llocs de treball.

Esquerra Republicana promou la igualtat de tracte. En cap cas no s'acceptaran conductes que impliquin discriminar una persona per raó de la seva raça, color, religió, sexe, orientació sexual, origen ètnic o nacio-

nalitat, edat, malaltia, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social, ni que puguin afavorir ningú més que un altre.

S'actuarà facilitant l'accés de les dones a càrrecs públics i es treballarà per fer efectives les polítiques de gènere.

En les designacions per càrrecs de confiança, sempre es respectaran els requisits legals i es vetllarà perquè siguin objectius i preestablerts. Serà prioritari considerar la competència i l'experiència professional dels càrrecs de confiança en les tasques que se'ls encomanin, vetllant per un funcionament eficient de l'Administració pública.

Esquerra Republicana respecta la vida personal i familiar de les persones treballadores per la qual cosa promourà polítiques de conciliació amb l'objectiu de facilitar un ambient de treball compatible amb el desenvolupament personal i un equilibri entre els compromisos laborals, les responsabilitats familiars i necessitats personals que repercuteixi positivament en el creixement i desenvolupament del partit. En aquest sentit, s'impulsaran conductes que facilitin a la resta de companys la conciliació de la vida personal i professional, com per exemple:

- Valorant la flexibilitat laboral, davant causes raonablement justificades i sempre que l'activitat ho permeti.
- Impulsant polítiques d'usos racionals del temps en reunions i actes.
- Respectant les reduccions de jornada o horaris especials.

Es propiciarà un entorn cordial, agradable i professional. Sent extensiu aquest comportament a totes les persones que col·laboren en el projecte polític.

Es rebutjarà qualsevol conducta que pugui suposar una manifestació d'assetjament sexual, físic, psicològic, moral o d'abús d'autoritat. No són acceptables aquells comportaments que puguin generar una situació d'intimidació o ofensa vers les persones.

Què s'entén per conductes impròpies o d'assetjament?

S'entenen per conductes impròpies o d'assetjament les següents: utilitzar llenguatge injuriós, comentaris despectius, acudits pujats de to o inapropiats, paraules malsonants, missatges de correu electrònic o telemàtics amb contingut ofensiu, amenaçar, insinuacions de caire sexual, contacte físic no desitjat, comentaris inapropiats sobre el físic o l'aspecte d'una persona, ridiculitzar una persona, humiliacions, etc.

Esquerra Republicana garanteix les condicions necessàries per desenvolupar l'activitat dels seus membres i treballadors en un entorn saludable:

- No és acceptable el consum i abús d'alcohol, drogues tòxiques o altres substàncies que puguin afectar el degut compliment de les obligacions que hom té encomanades o posar en entredit la reputació de l'individu i del mateix partit.
- La reputació del projecte polític d'Esquerra Republicana està estretament lligada a la imatge i confiança que generen els seus integrants. En aquest sentit, és recomanable mantenir la cura personal i una imatge adequada.

Exemple

«Sóc funcionari municipal i he observat en el temps una actitud inapropiada per part d'un regidor d'Esquerra Republicana cap als treballadors de l'Ajuntament, tractant-los de manera irrespectuosa i verbalment agressiva. He de denunciar-ho?»

Si les conductes detectades resulten poc adients i saludables per a l'entorn de treball i poden posar en risc tant la mateixa persona que les duu a terme com la seva honorabilitat i la del partit al qual representa, aquest fet s'ha de posar en coneixement dels òrgans de govern del partit o el Responsable de Compliment, cosa que es pot fer a través del Canal Ètic de manera confidencial: etica@esquerra.cat

En relació amb les persones treballadores, Esquerra Republicana complirà amb la normativa laboral vigent:

- Es prendran mesures preventives de seguretat i salut en el treball, segons la legislació vigent, oferint la informació i recursos necessaris per garantir-ho.
- No es permetran comportaments insegurs que puguin provocar danys greus a les persones i/o instal·lacions.
- No està permès ordenar accions que impliquin incompliment de normes de seguretat.
- És obligatori posar en coneixement del departament de recursos humans, del departament jurídic o del Responsable de Compliment els accidents de treball o altres incidents greus, ja sigui de les persones treballadores o col·laboradores, en l'exercici de l'activitat pròpia, així com l'existència de falta de mesures de seguretat laborals.

5.8 Compromís amb el medi ambient

En l'exercici de la nostra activitat, tant en l'àmbit intern de l'organització com en l'acció política, respectarem la natura i el medi ambient. És obligació ètica i moral del partit mantenir un medi ambient sa, minimitzant al màxim els seus impactes, fent un ús raonable dels recursos naturals, promovent el reciclatge i evitant qualsevol conducta que posi en perill el medi ambient i la salut de les persones.

6. COMPLIMENT DEL CODI DE CONDUCTA

6.1. Responsable de compliment

La persona Responsable de Compliment és el professional que s'encarrega del control del compliment normatiu i l'ètica en el partit. Actua amb interlocució directa amb els òrgans de govern del partit però amb completa autonomia i independència.

Les seves funcions, entre d'altres que se li puguin atorgar expressament, són:

- Avaluar de manera continuada els riscos d'incompliment normatiu en el partit i identificar les mancances del sistema de prevenció de delictes.
- Avaluar periòdicament el Codi de Conducta i proposar-ne modificacions o actualitzacions.
- Coordinar l'activitat de prevenció de riscos.
- Coordinar la formació en compliment normatiu i ètic.
- Assessorar en matèria d'ètica i compliment normatiu de forma independent als òrgans de govern del partit.

El Responsable de Compliment es qui gestiona el Canal Ètic d'Esquerra Republicana i qui, d'acord amb les informacions rebudes, pot assessorar, donar resposta a dubtes, proposar l'inici d'investigacions internes, formular denúncies o proposar modificacions dels sistemes de control de l'ètica i la legalitat en el partit. Podeu comunicar-vos amb el Responsable de Compliment a través dels mitjans següents:

> **Correu electrònic: compliment@esquerra.cat**
> **Telèfon: 934 536 005**
> **Adreça: carrer Calàbria, 166. 08015 Barcelona**

El Responsable de Compliment us atendrà garantint la vostra confidencialitat.

El Responsable de Compliment d'Esquerra Republicana no només atén les consultes dels membres d'Esquerra Republicana sinó també les de qualsevol interlocutor que li plantegi un dubte. El Responsable de Compliment pot desenvolupar molt millor les seves funcions de control de la legalitat i l'ètica internes si té informació provinent de l'exterior del partit, incloent la de la ciutadania en general.

6.2. Principis rectors de l'activitat d'investigació i sancionadora

Qualsevol notícia de transgressió de les obligacions contingudes en el Codi o sospita de conducta irregular podrà donar lloc a una investigació de caire intern o la instrucció d'un expedient disciplinari d'acord amb els Estatuts o la legislació laboral vigent.

El procediment d'investigació i disciplinari haurà de respectar una sèrie de principis i garanties orientats a la prevenció de futures irregularitats, el descobriment d'aquelles de les quals es tingui sospita i la seva eventual sanció.

Confidencialitat i garanties de l'afectat

Per tal de preservar la seguretat jurídica, les investigacions i expedients disciplinaris es tramitaran de manera confidencial, i s'assegurarà el ple coneixement a l'afectat i la total garantia dels seus drets individuals, en particular el dret a la participació contradictòria i a la defensa dels seus interessos d'acord amb els protocols interns que el partit hagi elaborat i publicat.

La resolució de l'expedient sancionador ha de ser motivada, fruit d'una valoració objectiva de les proves de càrrec o descàrrec. L'afectat té dret a sol·licitar la revisió de les resolucions que l'afectin en matèria disciplinària per un òrgan diferent del qui ha dictat la resolució.

Prohibició de represàlies

No es toleraran cap tipus de represàlies o tractament discriminatori contra qualsevol persona membre del partit que, de bona fe, posi en coneixement actuacions irregulars. En aquests casos, es garanteix el principi d'indemnitat.

Dur a terme represàlies contra aquestes persones suposa una violació d'aquest Codi i, per tant, una infracció sancionable.

Acusacions falses

S'adoptaran mesures disciplinàries contra aquell que presenti denúncies de mala fe proporcionant informació falsa de forma intencionada o tergiversant la realitat amb la intenció de perjudicar altres persones.

6.3. Infraccions

El compliment de les disposicions del Codi resulta obligatori d'acord amb l'article 128 dels Estatuts del partit, així com, respecte dels treballadors, per l'exercici del poder de direcció dels òrgans de govern i el respecte a la bona fe contractual, independentment de l'assumpció expressa de les obligacions del Codi que pugui efectuar qualsevol persona.

La transgressió del Codi pot donar lloc a la comissió d'una infracció disciplinària d'acord amb l'article 131 dels Estatuts o de la normativa laboral en vigor.

6.4 Instrucció de l'expedient sancionador

La instrucció dels expedients sancionadors correspon al Comitè de Garanties del partit d'acord amb l'article 129 dels Estatuts del partit i el seu propi reglament i al departament de RRHH respecte d'expedients a treballadors.

6.5 Sancions

Les sancions per incompliment del Codi podran imposar-se d'acord amb l'article 132 dels Estatuts per acord de l'Executiva Nacional, així com d'acord amb la legislació laboral vigent en el cas dels treballadors.

7. PUBLICITAT DEL CODI DE CONDUCTA

El Codi ha de ser públic, disponible de manera fàcil a internet, així com figurar com a document a disposició de totes les persones membres i treballadores del partit a la intranet d'Esquerra Republicana, i en exemplars impresos per a qualsevol persona que els vulgui consultar.

El Codi s'ha de fer arribar via correu electrònic a totes les persones subjectes al Codi i caldrà cuidar que en confirmin la seva recepció. El Codi serà l'instrument fonamental de formació ètica de les persones membres i treballadores del partit, i objecte de les adequades accions de comunicació, formació i sensibilització per a la seva oportuna comprensió i posada en pràctica a Esquerra Republicana.

8. ENTRADA EN VIGOR DEL CODI DE CONDUCTA

El Codi entrarà en vigor un cop sigui aprovat pel Consell Nacional.

Aprovat pel Consell Nacional celebrat a Barcelona el 2 de setembre de 2016.


esquerra
republicana